

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
2986/2538

บริษัทสยามกลการ จำกัด  
นายวีระศักดิ์ เครือสาย กับพวก

โจทก์  
จำเลย

ป.ร.ฎีกา มาตรา 118

หนังสือคำประกันปิดอากรแสตมป์ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย แต่เมื่อจำเลยที่ 2 รับแล้วว่า จำเลยที่ 2 เป็นผู้คำประกันจำเลยที่ 1 จริง ก็ไม่จำเป็นต้องอาศัยหนังสือคำประกันของจำเลยที่ 2 เป็นหลักฐานในคดี ศาลพิพากษาให้จำเลยที่ 2 รับผิดได้

---

หนังสือคำประกันปิดอากรแสตมป์ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย แต่เมื่อจำเลยที่ 2 รับแล้วว่า จำเลยที่ 2 เป็นผู้คำประกันจำเลยที่ 1 จริง ก็ไม่จำเป็นต้องอาศัยหนังสือคำประกันของจำเลยที่ 2 เป็นหลักฐานในคดี ศาลพิพากษาให้จำเลยที่ 2 รับผิดได้

(จิระ บุญพจนสุนทร-สมาน เวทวินิจ-สมิทธิ วราอุบล)

ศาลจังหวัดนนทบุรี - นายมนัส เหลืองประเสริฐ  
ศาลอุทธรณ์ - นายประชิด ศรศักดิ์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ